

0001287-73.2022.8.26.0536  
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário  
Assunto: Furto  
Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar  
Comarca: São Vicente  
Foro: Foro de São Vicente  
Vara: 1ª Vara Criminal  
Data de Disponibilização: 16/11/2022  
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto  
Réu:  
Marcos Roberto da Silva

Aos 16 de novembro de 2022, às 16:00h, na sala virtual de audiências da 1ª Vara Criminal do Foro de São Vicente, Comarca de São Vicente, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a Audiência de ...

/  
COMARCA de São Vicente  
1ª Vara Criminal  
Rua Jacob Emmerich, 1367, Parque Bitarú, São Vicente - 11310-906 - SP  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

#### TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:  
0001287-73.2022.8.26.0536  
Classe - Assunto  
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto  
Réu:  
Marcos Roberto da Silva

Aos 16 de novembro de 2022, às 16:00h, na sala virtual de audiências da 1ª Vara Criminal do Foro de São Vicente, Comarca de São Vicente, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a Audiência de Instrução, Debates e Julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, virtualmente se acharam presentes para a audiência: o representante do Ministério Público, Dr. Marcelo Perez Locatelli; a Defensora Pública, Dra. Fernanda Cukier dos Santos; o réu Marcos Roberto da Silva; e a vítima Adriano dos Santos Alves. AUSENTE: a testemunha comum, Isaac Mota Miguel. Fica o registro de que a presente audiência foi realizada, sem impugnação das partes, pelo sistema de videoconferência (teleaudiência), na íntegra, por meio da plataforma Microsoft Teams, nos termos do artigo 5º, LXVIII e artigo 37, ambos da Constituição Federal, artigos 193 e 196 do C.P.C (subsidiariamente), Resolução CNJ nº 354/2020, e disposto no no artigo 1º, §1º e artigo 8º do Provimento CSM nº 2.651/2022, com gravação instantânea e inserção no processo, por meio da funcionalidade de importação de mídia presente no sistema SAJ/PG5, disponibilizada às partes por meio de vinculação em certidão apartada, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. À Defesa foi oportunizada entrevista pessoal e reservada com o acusado, pelo sistema Teams, garantindo-se a participação exclusiva da Defensora e do réu, antes do início dos trabalhos e/ou previamente ao interrogatório. A seguir, ABERTA A AUDIÊNCIA, foram ouvidas a vítima Adriano dos Santos Alves, com reperguntas feitas diretamente pelas partes, ficando a critério do Juízo eventuais

esclarecimentos em complementação, nos termos da Lei n.º 11.690/08. Pelo Dr. Promotor de Justiça foi dito que desistia da oitiva da testemunha Isaac Mota Miguel e Pela Dra. Defensora Pública foi dito que desistia da oitiva da testemunha Isaac Mota Miguel, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Ao final, foi o réu interrogado. Desnecessária a realização de transcrição, por força de Lei (artigo 405, § 2º, do CPP). A seguir, pelas partes foi dito que não tinham outras provas a serem produzidas. Pelo MM. Juiz foi dito que: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução processual. Determino que se passem aos Debates Orais". Dada a palavra sucessivamente ao Promotor de Justiça e à Defesa, as respectivas Alegações Orais também foram captadas por equipamento de imagem e áudio da própria plataforma Microsoft Teams. A seguir, pelo MM. Juiz foi prolatada a sentença: "VISTOS. MARCOS ROBERTO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 155, "caput", c.c. os artigos 14, inciso II, e 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal pelos fatos descritos na denúncia. A denúncia com o respectivo inquérito policial foi recebida, o réu foi citado. Apresentou resposta com rol de testemunhas. Houve produção de prova oral. O réu foi interrogado. As partes debateram conforme consta do presente termo. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. A denúncia não procede. O réu permaneceu em silêncio. A vítima não presenciou os fatos, não visualizou quem foi o autor do crime e narrou o que soube por outra pessoa, a qual não foi encontrada e, por isso, teve seu depoimento dispensado pelas partes. Não foi produzida nenhuma outra prova sob o crivo do contraditório que indicasse que o réu foi o autor do crime descrito na denúncia. Verifica-se portanto, que nenhuma prova em Juízo foi produzida contra o acusado. As provas produzidas na fase policial, que ensejaram o oferecimento e o recebimento da denúncia não foram confirmadas na fase judicial. A absolvição, portanto é medida que se impõe, pois há fundada dúvida sobre como os fatos efetivamente ocorreram. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e o faço para ABSOLVER o acusado MARCOS ROBERTO DA SILVA da imputação do crime previsto no artigo 155, "caput", c.c. os artigos 14, inciso II, e 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal e o faço com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se Alvará de Soltura Clausulado. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se e comunique-se, observando-se todas as formalidades legais. Intimadas as partes presentes. Indagados a respeito, o réu, sua Defensora e o Promotor de Justiça, declararam que desistem do prazo recursal. Pelo MM. Juiz foi dito: " Homologo a desistência e determino seja certificado o trânsito em julgado. Em seguida arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais". Este termo é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do artigo 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça, dispensando-se, excepcionalmente, a providência do Artigo 1269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado". Saem os virtualmente presentes intimados. Publicada em audiência. Nada Mais." Eu, \_\_\_\_\_, Mariana Blanco Gomes, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA